

Ejercicio Cramdown Power

La empresa “Que mal que la estoy pasando SA” se presentó en concurso de acreedores con fecha 15/04/2010. El administrador de la empresa se llama Antonio Parker. La empresa agrupó a sus acreedores quirografarios en 2 categorías: Quirografarios comerciales y Quirografarios Financieros.

Los Acreedores Quirografarios Comerciales recibieron la siguiente oferta:

- Quita: 30% - Plazo: 10 años - Sin reconocimiento de intereses – Con 2 años de plazo de gracia.

Los créditos Quirografarios Comerciales son los siguientes:

ACREEDOR	MONTO
RODRIGUEZ JULIO	\$ 18.000,00
ALELI SRL	\$ 9.000,00
MONTAJES INDUSTRIALES SA	\$ 33.000,00
RODRÍGUEZ Y HERMANOS SRL	\$ 31.000,00
BASES SA	\$ 9.000,00

Los Acreedores Financieros recibieron la Siguiente oferta

- Quita: Sin quita - Plazo: 6 años - Sin reconocimiento de intereses - Sin plazo de gracia.

Los acreedores Quirografarios Financieros son los siguientes:

ACREEDOR	MONTO
BBVA	\$ 80.000.-
Banco ICBC	\$ 20.000.-
Banco Patagonia	\$ 400.000.-

Votos positivos

- Aleli SRL
- BANCO PATAGONIA

Se pide:

1. Realice el cálculo de mayorías de cada categoría y determine si se han obtenido.
2. ¿Es posible aplicar el procedimiento establecido en el artículo 52 de la ley (Cramdown Power)?
 - a. ¿Se obtienen las mayorías allí establecidas?
 - b. ¿Qué requisitos adicionales establece el artículo?

RESOLUCIÓN